

0002306-41.2021.8.26.0022

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... de drogas e apuração do crime de tráfico, sendo a requerente detida na referida operação policial sem, contudo, desocupar o imóvel e resolver a situação contratual. O protesto foi referente, portanto, a aluguel vencido que não foi quitado pela requerente.

A requerida logrou êxito em demonstrar a relação contratual que deu origem à duplicata mercantil por indicação protestada e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Osvaldo Cruz, nº 209, Amparo-SP - cep 13900-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002306-41.2021.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002306-41.2021.8.26.0022

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Requerente:

Jeniffer Gisele de Santana dos Santos

Requerido:

Deborah D'errico Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95.

DECIDO.

O pedido inicial é improcedente.

Narra a parte autora ter sido surpreendida pela existência de protesto em seu nome em relação a uma duplicata mercantil por indicação com valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais). Afirma que desconhece o título, bem como a empresa responsável pelo protesto. Expôs, ainda, que em 2018 perdeu seu documentos pessoais, comparecendo à delegacia para noticiar o extravio, não dispondo, contudo, do respectivo boletim de ocorrência. Em razão desse contexto fático busca a declaração de inexistência do débito, com o cancelamento definitivo do protesto, bem como indenização por danos morais.

Em sua contestação a ré argumentou, em resumo, que a requerente foi locatária de um imóvel em Monte Alegre do Sul, em nome da irmã e do cunhado da requerida, no

período de 17 de abril de 2018 a 17 de abril de 2019. A requerida administrava a locação do referido imóvel, com a emissão dos boletos para pagamento. Foi surpreendida com uma operação policial no referido imóvel para apreensão de drogas e apuração do crime de tráfico, sendo a requerente detida na referida operação policial sem, contudo, desocupar o imóvel e resolver a situação contratual. O protesto foi referente, portanto, a aluguel vencido que não foi quitado pela requerente.

A requerida logrou êxito em demonstrar a relação contratual que deu origem à duplicata mercantil por indicação protestada e seu regularidade. Vejamos.

Em que pese a requerente afirmar desconhecer a origem do débito e a empresa ré, é forçoso reconhecer que a requerida juntou aos autos o contrato de locação entabulado entre sua família e a requerente, conforme documento de fls. 28/34.

E, a despeito do referido documento não se encontrar assinado, pela requerente, entendo que as conversas de whatsapp juntadas às fls. 37/40, bem como o boletim de ocorrência de fls. 41/42, complementam satisfatoriamente o conteúdo probatório, de forma a permitir a conclusão que a requerente mantinha, de fato, referido contrato de locação.

A requerida comprovou, ainda, que prestava serviços de administração da locação para sua irmã, dona do imóvel em questão, possuindo legitimidade para o protesto que ocorreu nos autos.

Assim, restou efetivamente demonstrado nos autos a origem e regularidade da dívida, bem como a licitude do protesto efetuado, não se podendo declarar nenhuma exigibilidade ou reconhecer qualquer ato ilegal a ensejar eventual indenização por danos morais, sendo de rigor a improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Revogo a tutela antecipada anteriormente concedida. Resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Friso, desde logo, que eventual recurso deverá observar os ditames do Comunicado CG 1530/2021 e o enunciado 80 do FONAJE. Fica autorizado, em caso de silêncio, o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais.

P.I.

Amparo, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA